

1500860-03.2019.8.26.0505

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Luiz Rodrigo do Prado Norcia

Comarca: Ribeirão Pires

Foro: Foro de Ribeirão Pires

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2309356/2019 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA, 5042836 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA, 162/19/301 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Pires

Foro de Ribeirão Pires

2ª Vara

Avenida Prefeito Valdério Prisco, nº 150, Ribeirão Pires-SP - cep 09400-005

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500860-03.2019.8.26.0505 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500860-03.2019.8.26.0505

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2309356/2019 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA, 5042836 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA, 162/19/301 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA, 2309356 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA, 162/19/301 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA, 2309356 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA, 162/19/301 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA, 2309356 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA, 162/19/301 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA, 2309356 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA, 162/19/301 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

WASHINGTON BORGES e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luiz Rodrigo do Prado Norcia

Vistos.

WASHINGTON BORGES E VANDERLEI SEVERIANO CARDOSO, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo observados os consectários da Lei 8.072/90, porque, segundo denúncia, no dia 22/10/2019, por volta de 14:00, na Estrada de Sapopemba, altura do

n.º 05, Vila Santa Isabel, nesta cidade e comarca de Ribeirão Pires/SP, WASHINGTON BORGES, vulgo "Negão", interrogada fls. 105, e VANDERLEI SEVERIANO CARDOSO, vulgo "China" ou "Jogador", com qualificação a fls. 65, agindo em concurso, com consciência e vontade, bem como comunidade de desígnios e identidade de propósitos, mantiveram em depósito, guardaram, levaram consigo e transportaram, para fins de tráfico, 412,42 gramas (quatrocentos e doze gramas e quarenta e dois decigramas) de Tetrahidrocanabinol - THC, droga popularmente conhecida por maconha, acondicionada em plástico do tipo filme, na forma de tijolos, bem como 9,27 gramas (nove gramas e vinte e sete decigramas) de Tetraidrocanabinol - THC, substância popularmente conhecida por maconha, acondicionada em invólucros plásticos fechado por pressão tipo "zip", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida a fls. 305.

Os acusados foram devidamente citados, tendo Washington Borges apresentado resposta à acusação a fls. 219/227, e Vanderlei Severiano Cardoso apresentado resposta à acusação a fls. 288/299, sendo mantido o recebimento da denúncia.

Na audiência de instrução houve o desmembramento do processo em relação ao réu Vanderlei Severiano Cardoso.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, o réu Washington Borges foi interrogado.

Manifestaram-se em alegações finais o d. representante do Ministério Público e da defesa.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente. A materialidade do delito está comprovada pelo exame Químico-Toxicológico de fl. 131/133 e auto de exibição e apreensão de fls. 27/29. A autoria, no entanto, é duvidosa.

Vejamos.

A testemunha policial civil Eder Donizete Rosa contou que recebeu a informação de que havia uma residência onde estavam sendo armazenadas substâncias entorpecentes, sendo que as pessoas conhecidas como "China" e "Negão" estariam armazenando essas drogas e as distribuindo no município de Diadema/SP. Disse que diante dessas informações foram até o local em duas viaturas na tentativa de pegar em flagrante quem estivesse armazenando e distribuindo as drogas. Informou que ficou na viatura descaracterizada em frente ao imóvel, quando chegou um veículo de cor prata e desse veículo saiu um homem forte de cor branca usando um chapéu camuflado, que entrou na residência e por lá ficou durante cerca de 15 a 20 minutos. Contou que esse mesmo homem saiu da casa juntamente com outro, este da cor negra e que media cerca de 1,80. Mencionou que percebeu que um deles estava com um volume no bolso, parecendo ser uma barra de entorpecentes, sendo que neste mesmo momento eles teriam percebido a presença policial, entrando rapidamente no carro e saindo em direção a Mauá/SP. Narrou que tentaram acompanhar a fuga com duas viaturas, mas acabaram os perdendo de vista, ficando, então, patrulhando a região na procura dos fugitivos, quando encontraram o carro abandonado com a chave na ignição em um estacionamento no município de Mauá/SP. Mencionou que ao indagar o funcionário do estacionamento sobre quem havia abandonado o veículo ele descreveu um homem igual ao que tinha sido avistado na residência. Informou que revistou o carro e encontrou uma barra de maconha em baixo do banco e uma porção no lixo preso ao câmbio, além do chapéu camuflado. Contou que voltaram à residência uma mulher liberou a entrada dos policiais e indicou onde estaria uma porção menor de maconha e algumas embalagens semelhantes às que foram encontradas com as drogas no veículo. Mencionou que não se lembra da quantidade de entorpecentes que havia nessa porção.

A testemunha policial civil Fernando Antônio Brighenti Pereira contou que receberam a informação de que dois indivíduos estariam levando drogas para a cidade de Diadema/SP e armazenando-as numa residência, motivo pelo qual diligenciaram até o local e láá fizeram uma campana. Disse que após cerca de 20 a 30 minutos na campana, um indivíduo branco e alto, usando um chapéu camuflado chegou num Fiesta prata e entrou na residência, onde ficou por cerca de 15 a 20 minutos, quando saiu acompanhado de outro indivíduo, este era de cor negra, alto e forte. Mencionou que era perceptível a presença de um volume no bolso do homem que chegou no Fiesta.

Informou que os dois entraram no veículo e então começaram a acompanhá-los no intuito de realizar uma abordagem, porém os indivíduos perceberam o acompanhamento da viatura e conseguiram despistar os policiais. Narrou que fizeram buscas pela região tentando encontrar o veículo e os indivíduos, encontrando o veículo abandonado na cidade de Mauá/SP, dentro do veículo encontraram uma porção de maconha no lixo preso ao câmbio e um outro pedaço em baixo do banco do passageiro. Disse que uma viatura então voltou até a residência e abordou o veículo de um dos investigados, que estava na posse de sua esposa. Informou que foram até a residência, onde deram ciência dos fatos a esposa de Washington e a mesma permitiu a entrada dos policiais na residência, indicando, inclusive, onde estava uma porção de maconha que seria para uso pessoal de seu marido, além de embalagens semelhantes a que estava com as porções de entorpecentes encontradas no carro.

A testemunha policial civil Manoel Maria Rocha Gonçalves disse se lembrar pouco dos fatos devido ao lapso temporal, porém informou de ter ficado na viatura caracterizada de apoio. Afirmou que a visualização dos investigados foi feita pelos outros dois policiais.

O réu Washington Borges contou que é amigo de Vanderlei Severiano, e, na data dos fatos, Vanderlei estava em sua casa por cerca de 20 minutos quando encostaram no portão e perceberam a presença da viatura descaracterizada na avenida. Informou que nesse momento Vanderlei disse para irem embora com o carro dele, um Fiesta prata. Mencionou que ao fazerem o retorno na avenida, ele que já desceria nas Águas Pilar, desceu ali e Vanderlei continuou rumo à 4ª divisão. Disse que o que estava no bolso de Vanderlei era o celular e carteira, não drogas como foi apontado pelos policiais. Mencionou ainda que a porção encontrada dentro de sua residência era destinada ao seu uso pessoal.

Pois bem. Verifica-se que, ao término da instrução criminal, é inevitável que há dúvida sobre a autoria do delito.

Ora, ainda que a materialidade do delito esteja comprovada pela apreensão da substância ilícita, não há nos autos prova segura que atribua autoria ao réu.

A substância ilícita foi encontrada no carro de Vanderlei Severiano Cardoso, onde Washington Borges adentrou. Porém, as fotos presentes no inquérito policial à fl. 47 demonstram que Washington não levava a substância entorpecente quando saiu de sua casa e se dirigiu até o veículo.

Pode-se presumir, por exemplo, que as drogas já estavam no carro no momento em que adentrou no veículo, não havendo certeza da existência do dolo, imprescindível para caracterização do crime de tráfico que lhe foi imputado.

No caso em apreço, tem-se que a dúvida deve beneficiar o réu, aplicando-se o princípio *in dubio pro reo*.

Assim tem entendido a jurisprudência:

“Para a condenação é indispensável a existência de prova segura, firme e valiosa, de molde a tranquilizar a consciência do julgador. Na dúvida é preferível a absolvição.” (TJSP Ap. Crim. 16.053-3 - Rel. Des. DIWALDO SAMPAIO 3ª C. Crim. J. 8.10.82 Un.) (RT 566/308); “Havendo dúvida acerca da autoria, deve-se imperar o princípio do *in dubio pro reo*” (STJ Resp. 171.995-DF - Rel. Mn. EDSON VIDIGAL 5ª T. J. 30.4.75 M. V.) (RT 485/349).

Portanto, ao término da instrução criminal, a autoria não ficou suficientemente comprovada nos autos, deixando dúvidas sobre a prática do delito pelo acusado, sendo a absolvição medida que se impõe.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação e ABSOLVO o réu WASHINGTON BORGES, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Sem custas, na forma da lei.

P.R.I.

Ribeirão Pires, 17 de novembro de 2022.

MARGEM DIREITA